副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年６月１９日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１３準備書面

被　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の趣旨

本書面は、原告が不法行為一覧表（令和８年４月２０日裁判所加筆版）において提出した被告村越に対する反論のうち、被告村越が従前の準備書面で述べていない新たな論点に限って応答するものである。その余の点に対する反論は、第１０準備書面に記載のとおりである。したがって、過去の書面において主張した事項については、原則として参照するにとどめる。具体的には、本書面は、原告が新たに展開した、本件投稿当時の報道等による背景事情を根拠とする摘示事実の拡張解釈（第２）、社会的評価の低下に関する主張（第３）、被告市川市提出の山室陳述書を援用することの論理矛盾（第４）、申告の作出経緯に関する主張の射程（第５）、過去のアンケート及び乙Ｂ第９号証に関する主張（第６）、並びに原告が「誇張」論の形成過程を伏せていること（第７）について、応答するものである。

第２　報道等の背景事情を根拠とする原告の拡張解釈が成り立たないこと

１　原告の新たな主張

原告は、本件投稿当時（甲第１９号証。令和４年４月２日）、被告村越が定例記者会見を開き（乙B第２号証。令和３年８月２４日）、甲第６号証及び甲第７号証（令和３年８月３０日）において退職者・病気休暇取得者・服薬者が存在する旨を公表し、これがテレビ・新聞等を通じて全国的に報道されていたから、一般の読者は、本件投稿にいう「悪質なパワハラ」を、退職者等が生じるほどの重大なパワハラを指すものとして受け取った旨主張する。そして、その根拠として、甲第１号証、甲第２号証の１、甲第２号証の２及び甲第１０号証を援用する。

しかし、原告のこの主張は、原告自身が援用する各証拠の作成時期及び内容に照らして成り立たない。

２　原告が援用する甲第１０号証は、本件投稿の後の報道であること

原告は、摘示事実の意味内容について、「当該表現がされた当時、一般の読者が有していた社会的背景や周知の事実をも考慮し」て判断すべきであると自ら述べている。摘示事実の意味内容が、当該表現がされた時点における一般の読者の認識を基準として判断されるべきことは、原告の主張するとおりである。

しかるに、原告が背景事情の根拠として援用する甲第１０号証は、原告の証拠説明書によれば、令和４年６月２１日の報道である。これは、本件投稿（令和４年４月２日）の後の報道である。

本件投稿の後に放送された報道が、本件投稿当時における一般の読者の認識を形成し得ないことは、論理上明らかである。本件投稿の時点において未だ存在しない報

道を、本件投稿の読み方の前提とすることはできない。原告の主張は、原告自身が正当に述べた認定基準時に反するものであって、失当である。

３　その余の各証拠も本件投稿に約７か月先行する報道であること

原告が援用する甲第１号証、甲第２号証の１及び甲第２号証の２は、原告の証拠説明書によれば、いずれも令和３年８月から同年９月にかけての報道である。すなわち、甲第１号証は令和３年８月２５日から同年９月９日まで、甲第２号証の１は同年９月８日、甲第２号証の２は同年９月７日の各報道である。

これらは、いずれも本件投稿（令和４年４月２日）に約７か月先行する報道である。名誉毀損における摘示事実の意味内容は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断される。約７か月前の報道において伝えられた個別の内容、とりわけ退職者・病気休暇取得者・服薬者という個別具体的な事項が、その後に投稿された短文の本件投稿の閲読時においてもなお一般の読者の念頭に当然に保持され、当該投稿に読み込まれると解することは、一般の読者の通常の認識として無理がある。

加えて、本件投稿の文言は、「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません」というものであり、過去の記者会見又は報道を参照するよう読者を誘導する記載を何ら含まない。一般の読者が、約７か月前の特定の報道の個別内容を想起し、これを本件投稿に読み込むよう促す手がかりは、本件投稿の文言上、存在しない。

したがって、本件投稿に甲第６号証及び甲第７号証の個別内容を読み込む原告の解釈は、一般の読者の普通の注意と読み方の基準を超越する拡張解釈であって、採用し得ない。

４　原告が援用する各報道は、その主張を支えず、かえって対抗言論の機能を示すこと

さらに、原告が援用する甲第１号証、甲第２号証の１及び甲第２号証の２の各報道は、その内容に照らしても、原告の主張を支えるものではない。

これらの報道は、いずれも、原告自身の取材対応、出演又は情報提供を相当程度基礎として構成されたものであり、本件パワーハラスメント問題を、いわゆる市長室シャワー室問題等をめぐる原告と被告村越との政治的対立の文脈において、原告の立場から報じるものである。すなわち、これらの報道において、原告は、パワーハラスメントについて「身に覚えがない」旨、「正当な議会活動」である旨、被告村越による「政治的攻撃ではないのか」等の反論を行い、これが広く報じられている。

したがって、これらの報道は、その内容を子細に検討しても、退職者・病気休暇取得者・服薬者という個別事実を一般の読者に印象づけ、又は原告に不利な事実を確定的に伝えるものではなく、むしろ原告の否認・反論を中心とし、政治的対立の一方当事者である原告の立場をも広く伝えるものである。そうすると、一般の読者が本件投稿から退職者等の発生という具体的事実を読み取ったとする原告の主張は、その援用する報道の内容自体に照らしても、前提を欠く。

かえって、これらの報道は、原告が、本件パワーハラスメント問題に関し、反論の機会及び能力を十分に有し、現にこれを行使していたことを示すものである。原告は、市川市議会議員として議会において発言する機会を有していたのみならず、これら報道を通じて、被告村越に対する批判を含む自らの主張を、全国的に発信し得る立場にあり、現にこれを行使していた。そうすると、本件は、反論の機会を欠く私人が一方的に名誉を毀損された事案ではなく、公開の言論空間において、公職者である原告と被告村越とが、相互に主張を応酬していた事案である。原告が、自ら

相当程度関与した報道を多数援用しながら、被告村越による本件投稿一件のみをもって名誉毀損を主張することは、本件投稿当時の言論状況の全体に照らし、均衡を欠く。対抗言論が現に遺憾なく機能していたことは、本件投稿の違法性を否定し、又は少なくともこれを大きく減殺する事情である。この点は第１０準備書面に述べたとおりである。

５　小括

以上のとおり、原告の背景事情を根拠とする拡張解釈は、（ア）本件投稿の後の報道である甲第１０号証を根拠とする点において認定基準時を誤り、（イ）その余の各報道も本件投稿に約７か月先行するものであって、その個別内容が投稿閲読時に一般の読者の念頭にあったとは認め難く、（ウ）各報道の内容も原告の摘示事実に関する主張を支えず、かえって対抗言論が機能していたことを示すものである。

なお、仮に、原告が主張するとおり、本件投稿当時において退職者等に関する内容が報道を通じて広く流布していたとするならば、原告の社会的評価に関わる情報は、本件投稿に先立つ当該報道によって既に形成されていたこととなる。しかも、原告が援用する各報道は、テレビ及び新聞各社により広範に行われたものであるのに対し、本件投稿は、短文の投稿にすぎず、その到達範囲において、各報道とは比較の対象にならない。そうであれば、原告の社会的評価の低下は、専らこれら先行する報道によって生じ得たものというべきであって、その後に投稿された本件投稿が、当該報道と独立して、新たに原告の社会的評価を低下させたものとはいい難い。

第３　社会的評価の低下に関する原告の主張について

原告は、本件投稿が原告の社会的評価を低下させるに足りる表現であることは明らかであり、現実の低下の程度や因果関係まで原告が立証する必要はない旨主張し、被告村越が社会的評価の低下の態様・程度・因果関係の立証を求めたことを、名誉毀損の成立要件と損害論との混同である旨主張する。

しかし、仮に本件投稿が原告の社会的評価を低下させ得る表現であるとしても、本件投稿の摘示事実の重要部分については、第１０準備書面第４に述べたとおり真実性又は真実相当性が認められ、かつ、本件投稿は公共性及び公益目的を有し、評価にわたる部分も公正な論評としての域を逸脱しない（第１０準備書面第７）。したがって、本件投稿は違法性を欠くものであって、本件投稿が原告の社会的評価を低下させ得る表現であるか否かは、本件の結論を左右するものではない。

なお、被告村越が社会的評価の低下の態様・程度及び因果関係の立証の不足を指摘したのは、名誉毀損の成立を争う趣旨にとどまらず、仮にその成立を前提とするとしても、原告に賠償されるべき損害が立証されていないことを予備的に指摘したものである。現に、原告は、本件投稿の後である令和５年４月２３日執行の市川市議会議員選挙において、平成３１年４月執行の前回選挙における得票（３９０６票）を大幅に上回る４６３３票を獲得しており（乙Ｂ第１６号証）、原告が主張するような社会的評価の低下が現実に生じたものとは認め難い。この点は、被告村越が第１準備書面第３の２において述べたとおりである。

第４　原告が被告市川市提出の山室陳述書を援用することの論理矛盾

１　原告の主張

原告は、不法行為一覧表において、本件パワーハラスメント問題が理事者主導による「でっち上げ」である根拠として、被告市川市が提出した山室繁央氏の陳述書

（乙Ａ第１３号証）を援用し、同陳述書に、アンケートの素案には退職者等の記載がなかったにもかかわらず追記がされたこと、表現が意図的に強い表現に修正されたこと等が記載されている旨を主張する。

２　原告の証拠評価が一貫性を欠くこと

しかし、原告は、他方において、被告市川市の理事者を本件パワーハラスメント問題の「捏造の首謀者」「共謀者」と位置付け、被告市川市を攻撃している。原告は、被告市川市を捏造の共謀者と非難しながら、その被告市川市が提出した山室陳述書を、自己の主張を裏付ける証拠として援用しているものである。

同一の作成主体に係る証拠について、自己に不利な部分は「捏造」として排斥し、自己に有利な部分のみを「真実」として援用する原告の証拠評価は、恣意的であって一貫性を欠く。この点は、被告村越が第１２準備書面第３の２において指摘したとおりであるが、原告による山室陳述書の援用は、その恣意性を一層明瞭に示すものである。

そもそも、山室陳述書を信用し得る証拠として援用するのであれば、原告は、同陳述書が前提とする事実、すなわち、複数の職員から原告の言動に関する申告がアンケートを通じて現に提出されたこと、及び当該申告が原告の言動を基礎とするものであることもまた、認めなければ筋が通らない。原告が、同一の陳述書のうち、自己に有利な部分のみを切り取って援用することは、許されない。

第５　申告の作出経緯に関する主張が、申告内容の真実性を左右しないこと

原告は、本件の職員申告が、理事者の主導により「自発的でない形」で作成されたものである旨を、繰り返し主張する。しかし、申告がいかなる経緯で顕在化したか

という問題と、申告された内容が事実に基づくものであるか否かという問題とが、論理的に別個の問題であることは、被告村越が第１２準備書面第６の２において述べたとおりである。

市議会議員と市職員という立場上非対称的な関係においては、職員が自ら積極的に申告しなかった場合であっても、上司又は担当部署から事情を確認され、あるいは申告を促されたことを契機として、現に受けた言動について申告することは十分にあり得る。したがって、申告を促す過程が存在したことをもって、直ちに当該申告の内容が虚偽であるということにはならない。

そして、本件において、申告内容が事実に基づくものであることは、調査を担当した総務部長植草耕一による各職員への個別の確認及び認定（乙Ｂ第３５号証）、申告内容と原告自身の公開された言動との符合（乙Ｂ第３０号証、同第３１号証）、並びに副市長であった大津政雄が自ら現認した原告の言動に関する具体的な供述（乙Ｂ第２７号証）によって、重層的に裏付けられている。原告は、これらの客観的な裏付けを伴う申告内容そのものを、具体的に否定するものではなく、もっぱら申告の作出経緯を問題とするにとどまる。

原告の主張は、申告の経緯に関する問題から、申告内容の虚偽性という結論を導こうとする点において、論理の飛躍があり、原告の主張が本件投稿の摘示事実の重要部分の真実性を左右することはない。

第６　過去のアンケート及び乙Ｂ第９号証に関する原告の主張について

原告は、平成２７年、平成２９年及び平成３１年に実施された各アンケート、並びに令和３年３月の第１回アンケートにおいて、原告を名指しするパワーハラスメント被害の申告が存在しなかった旨主張する。

しかし、これらのアンケートは、いずれも職場内の上下関係等を念頭に置いた一般的なハラスメントに関する調査であって、市議会議員を行為者として想定し、これを対象とする回答を求めるものではなかった。市議会議員と市職員との関係においては、職員が、議員によるパワーハラスメントを自発的に申告することは、その立場上、構造的に容易でない。したがって、これらのアンケートに原告を名指しする申告がなかったことは、原告によるパワーハラスメントが存在しなかったことを意味するものではなく、議員によるパワーハラスメントが通常のアンケートでは顕在化しにくいことを示すにとどまる。

現に、副市長笠原智は、原告の言動について、議会対応の関係から職員に対する強い圧力や心理的負担があるのではないかとの問題意識が、少なくとも総務、企画及び財政といった管理部門において、庁内で相当程度共有されていた旨を供述している（乙Ｂ第３３号証）。これらの管理部門は、その職務の性質上、市議会議員と接する機会が最も多い部署であり、原告の言動による職員への影響が、まさにこれらの部署において認識されていたものである。そして、令和３年４月のパワーハラスメントに特化したアンケート及びその後の確認を契機として、原告の言動に関する複数の申告が顕在化するに至ったものである。

また、原告は、乙Ｂ第９号証が作成者及び作成日時の記載を欠き、申告人数についても齟齬がある旨主張する。しかし、本件投稿の摘示事実の重要部分の真実性又は真実相当性は、第１０準備書面第４に述べたとおり、被告村越及び大津の直接の見聞（乙Ｂ第２７号証）、市の組織的調査及び被告村越への正式な報告（乙Ｂ第５号証、乙Ａ第１５号証）、調査担当者であった植草による確認及び認定（乙Ｂ第３５号証）、並びに申告内容と原告の公開された言動との符合（乙Ｂ第３０号証、同第３１号証）によって重層的に裏付けられているのであって、乙Ｂ第９号証の証拠価値いかんによって左右されるものではない。なお、申告人数に関する点は、被告村

越が令和８年５月４日付求釈明申立書により被告市川市に釈明を求めているところである。

第７　原告が「誇張」論の形成過程を伏せていること

原告は、自己に有利な資料のみを選択的に援用する態度に終始している。原告は、「誇張」論を内容とする６月６日案（乙Ｂ第２５号証、乙Ａ第２１号証）に固執する一方、これに先立つ６月３日案（乙Ｂ第２３号証、乙Ａ第２０号証）、すなわち原告のパワーハラスメントが事実として存在することを前提とし、かつ原告自身が当時その趣旨を正確に理解していた当初案については、これを顧みようとしない。しかし、被告村越が第１２準備書面第５において述べたとおり、原告が依拠する「誇張」論は、原告自身の働きかけを契機として６月３日案から事後的に形成されたものであって、原告が、その形成経過を伏せ、結論である６月６日案のみを切り取って援用することは、相当でない。

第８　結語

以上のとおり、原告が不法行為一覧表において新たに展開した各主張は、いずれも理由がない。本件投稿の摘示事実の認定範囲、真実性又は真実相当性、公共性、公益目的及び意見ないし論評としての相当性については、第１０準備書面に述べたとおりであり、本件投稿について被告村越に不法行為は成立しない。

よって、被告村越は、訴状において請求原因とされた本件投稿についての速やかな審理の完結と、原告の被告村越に対する請求の棄却を求める。

以　上